

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นางพรรณณี

เคี่ยมขาว

5003/2545

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 42, มาตรา 65, มาตรา 66 ทวิ

ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารแล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตาม และเป็นการก่อความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารขึ้นตามมาตรา 42 , 66 ทวิ ดังนั้น การคิดค่าปรับรายวันในความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดไปจนถึงการกระทำความผิดสิ้นสุดลง มิใช่ นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยปลูกสร้างอาคารพักอาศัยจำนวน ๑ หลัง ในที่ดินแนวเขตถนนโครงการผังเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมีได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งมิได้รับยกเว้นตามกฎหมาย และยังฝ่าฝืนอยู่โดยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จำเลยไม่ปฏิบัติตาม

ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๒๑ , ๔๗ ทวิ , ๖๕ , ๖๖ ทวิ , ๖๗ , ๗๑

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ , ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง , ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว เြียงกระทรงลงโทษฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามมาตรา ๒๑ , ๖๕ วรรคหนึ่ง ปรับ ๔,๐๐๐ บาท และปรับตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง วันละ ๔๐ บาท เป็นเวลา ๑,๔๖๐ วัน เป็นเงิน ๕๘,๔๐๐ บาท และปรับวันละ ๔๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อันเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้อพยพอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง ปรับ ๔,๐๐๐ บาท และปรับตามมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคสอง วันละ ๔๐ บาท เป็นเวลา ๑,๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท และปรับวันละ ๔๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อันเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ ๓๑,๒๐๐ บาท และปรับวันละ ๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้อพยพอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ ๒๗,๒๐๐ บาท และปรับวันละ ๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ , ๔๒ , ๖๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง , ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ลงโทษจำเลยฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๑ ปรับ ๒,๐๐๐ บาท และตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑ ปรับวันละ ๒๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ถึงวันฟ้อง (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) เป็นเวลา ๑,๔๓๕ วัน เป็นเงิน ๒๘,๗๐๐ บาท กับปรับอีกวันละ ๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๒ ปรับ ๒,๐๐๐ บาท และลงโทษตามมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๒ ปรับวันละ ๒๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันฟ้อง (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) เป็นเวลา ๑,๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท กับปรับอีกวันละ ๒๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมเป็นเงินค่าปรับ ๕๓,๖๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๔๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงปรับ ๒๘,๘๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ , ๓๐ แต่ห้ามกักขังเกินกำหนด ๑ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า... ในความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๒๑ , ๖๕ วรรคสอง นั้น กำหนดให้ปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือ จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่า จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือจนกว่าจำเลยจะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อข้อเท็จจริงจากรายงานการสืบเสาะได้ ความว่า จำเลยได้ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปก่อนแล้ว แต่จำเลยได้ทำการก่อสร้างอาคารไปก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งจำเลยว่า สถานที่ก่อสร้างอาคารของ จำเลยอยู่ในแนวถนนโครงการผังเมืองรวม สาย ก.๑๒ ซึ่งตามข้อกำหนดของ ผังเมืองรวม ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ต่อมาได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการ ก่อสร้าง และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ จำเลยรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ครบ กำหนดในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ แต่จำเลยมิได้ปฏิบัติตาม เห็นว่า การฝ่าฝืนปลูก สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี การไม่ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ ดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ก็ดี ย่อมสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำ สั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคาร แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตาม การกระทำของจำเลยในส่วนนี้ ย่อมเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารตาม มาตรา ๔๒ , ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๑ , ๖๕ วรรคสองอีก ดังนั้น ค่าปรับรายวัน ตามมาตรา ๒๑ , ๖๕ วรรคสอง ของจำเลย จึงต้องนับแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ รวม ๑๘๘ วัน เท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษาให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑ ให้ปรับรายวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ไปจนกว่า จำเลยจะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิจารณาแก้เป็นว่า เฉพาะโทษปรับรายวัน ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๒๑ ให้ลงโทษปรับจำเลยวันละ ๔๐ บาท รวม ๑๘๘ วัน เป็นเงิน ๗,๕๒๐ บาท
จำเลยสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงปรับ
เป็นเงิน ๓,๗๖๐ บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙.

นายไพฑูรย์ เศรษฐไกรกุล ผู้ช่วยฯ/ย่อสั้น

ร.ท.นิตินาถ บุญมา ย่อยาว

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นางอัปสร หิรัญบุรณะ ผู้ช่วยฯ/ตรวจ

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-มงคล คุปต์กาญจนากุล-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายมนัส ตีระกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายวิเชียร ไยยะธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ